

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 208/2531 นาย เป่ลื่อง นิตี ลัทธ
นาย กิมเฮียะ สันตธีระชัยวัฒน์ นา กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1601

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา

โจทก์นำหนี้ของผู้ตายมาฟ้องจำเลยทั้งสามซึ่งเป็นทายาทให้ล้มละลายหนี้ดังกล่าวจึงมิใช่หนี้ที่จำเลยทั้งสามจะต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวแม้จำเลยทั้งสามจะเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตายซึ่งจะต้องรับไปทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ของผู้ตายที่โดยสภาพไม่เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ด้วยก็ตาม ก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์สินมรดกที่จะตกได้แก่ตน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 และตามคำฟ้องระบุเพียงว่าจำเลยทั้งสามเป็นทายาทของผู้ตาย โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยแต่ละคนได้รับมรดกไว้เป็นจำนวนเท่าใด เพียงพอที่จะชำระหนี้แทนผู้ตายหรือไม่โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสามให้ล้มละลายได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นภริยาชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายมีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นบุตร ก่อนถึงแก่กรรมผู้ตายค้างค่าจ้างว่าความเป็นเงิน 129,000 บาท ต่อมาเมื่อผู้ตายถึงแก่กรรม ทรัพย์มรดกตกทอดแก่จำเลยทั้งสาม โจทก์ทวงถาม จำเลยทั้งสามไม่ชำระ ขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของผู้ตายและทรัพย์ของจำเลย

ทั้งสามในฐานะผู้รับมรดกโดยเด็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยทั้งสามเป็นบุคคลล้ม
ละลายศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาในชั้นฎีกาว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสามซึ่ง
เป็นทายาทโดยธรรมของนายสมพงษ์ผู้ตายให้ล้มละลายได้หรือไม่ เห็นว่าหน้าที่โจทก์
นำมาฟ้องเป็นหนี้ของนายสมพงษ์ผู้ตาย หาใช่หนี้ที่จำเลยทั้งสามจะต้องรับผิดชอบเป็น
ส่วนตัวไม่ ฉะนั้นแม้จำเลยทั้งสามจะเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกของนายสมพงษ์
ผู้ตาย ซึ่งจะต้องรับไปทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ของผู้ตายที่โดยสภาพไม่
เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ด้วยก็ตาม ก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์มรดก
ที่จะตกได้แก่ตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 และตาม
คำฟ้องของโจทก์ระบุแต่เพียงว่า จำเลยทั้งสามเป็นทายาทของนายสมพงษ์ผู้ตายโดย
ไม่ปรากฏว่า จำเลยแต่ละคนได้รับมรดกของนายสมพงษ์ไว้เป็นจำนวนเท่าใด มี
จำนวนเพียงพอที่จะชำระหนี้แทนนายสมพงษ์หรือไม่ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง
จำเลยทั้งสามให้ล้มละลายได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกา
เห็นด้วยในผล ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นอีกต่อไป ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนจำเลยทั้งสาม 1,000 บาท

(ส่อง สุขะปุลณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น